

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3370/2552

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

บริษัทเฟดเดอร์ล เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 625, มาตรา 880

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 7 (5)

เมื่อพิจารณาใบรับขนทางอากาศด้านหน้า ช่องที่ 9 มีผู้ลงลายมือชื่อได้ข้อความ
ตัวพิมพ์ที่มีข้อความชัดเจนว่า ผู้ส่งตกลงตามเงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิดชอบไว้ใน
ใบรับขนทางอากาศด้านหลังและช่องที่ 3 มีข้อความว่า สินค้าจำนวน 1 กล่อง น้ำ
หนักรวม 1 กิโลกรัม ช่องให้สำแดงมูลค่าสินค้าเพื่อการศุลกากร (TOTAL VALUE
FOR CUSTOMS) ซึ่งจะต้องใช้ในการคำนวณภาษีศุลกากร มีข้อความว่า "โปรดดู
ใบกำกับสินค้า" ส่วนช่องสำแดงมูลค่าสินค้าเพื่อการขนส่ง (TOTAL DECLARED
VALUE FOR CARRIAGE) ระบุตัวเลข 100 โดยไม่แสดงหน่วยเงินแต่อย่างใด
พฤติการณ์ที่ผู้ส่งระบุเพียงตัวเลข 100 น่าเชื่อว่า ผู้ส่งทราบดีว่าจำเลยที่ 2 อนุญาตให้
ผู้ส่งสำแดงมูลค่าสินค้าเพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าในหีบห่อไม่เกิน 100 ดอลลาร์
สหรัฐและจะจำกัดความรับผิดชอบไว้ในกรณีนี้ไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการขนส่ง 1
ครั้ง หรือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อน้ำหนักสินค้า 1 กิโลกรัม แล้วแต่จำนวนใดจะ

มากกว่าการที่ผู้ส่งกรอกข้อความเช่นนั้น จึงน่าจะเป็นการกรอกรายละเอียดเพื่อให้ผู้
ขนส่งคิดค่าธรรมเนียมขนส่งตามน้ำหนักของสินค้า เพราะหากแจ้งราคาดุลค่าสินค้าที่แท้
จริงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งเพิ่ม และถึงแม้จะเป็นกรณีส่งสินค้าที่มีราคา
สูง ผู้ขนส่งก็อนุญาตให้สำแดงราคาไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ และจำกัดความรับผิด
ไม่เกินมูลค่าที่สำแดง ผู้ส่งน่าจะทราบเงื่อนไขดังกล่าวจึงได้เอาประกันเพื่อความเสี่ยง
ภัยสูญหาย เสียหายของสินค้าไว้กับโจทก์เต็มมูลค่าของสินค้า จึงเชื่อว่าบริษัท ข. ผู้
ส่งสินค้านี้รู้และตกลงด้วยชัดแจ้งในการจำกัดความรับผิดของจำเลยทั้งสองตามที่ระบุ
ไว้ในด้านหลังของใบรับขนทางอากาศ ดังนั้น ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวย่อมมีผล
ผูกพันผู้ส่งสินค้า

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืน
ทรัพย์สินพิพาทแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 371,169.35
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 367,768.75 บาท นับถัดจาก
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า หากจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดก็ได้รับการจำกัดความ
รับผิดโดยข้อตกลงด้วยชัดแจ้งของผู้ส่งไม่มากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ การที่ผู้ส่ง
เลือกที่จะเอาประกันภัยสินค้ากับโจทก์เพื่อความเสี่ยงภัยของสินค้า แสดงว่าผู้ส่ง
ทราบดีว่าจำเลยทั้งสองมีข้อจำกัดความรับผิด โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง
จำนวน 3,400.60 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,143.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"...ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านหลังใบรับ
ขนทางอากาศที่กำหนดให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการขนส่ง 1
ครั้ง หรือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อน้ำหนักสินค้า 1 กิโลกรัม แล้วแต่จำนวนใดจะ
มากกว่ามีผลใช้บังคับได้หรือไม่โจทก์อุทธรณ์เป็นประการแรกว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้
ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้ขนส่งพึงมีเป็นเหตุให้สินค้าสูญหาย จึง
เป็นการกระทำโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจอ้าง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ เมื่อพิจารณาข้อสรุปจากรายงานการสำรวจและหา
สาเหตุการสูญหายที่โจทก์อ้างส่งคงได้ความเพียงว่า สินค้าสูญหายในช่วงเวลาที่ศูนย์
เฟิดเอ็กซ์ที่สแตนสเต็ดจะส่งต่อไปให้บิสซิเนส โพสท์ ที่คาร์ดิฟฟ์ เท่านั้นโดยไม่มี
ข้อความใดที่ระบุถึงเรื่องการทุจริต ลักขโมยสินค้าหรือเพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้ขนส่ง คงรับฟังได้เพียงว่าสินค้าสูญหายไประหว่างการขนส่งของ
จำเลยทั้งสองเท่านั้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า บริษัทโซฟราเจม จำกัด ผู้เอาประกันในฐานะผู้
ส่งสินค้ารายนี้ได้ตกลงด้วยอย่างชัดแจ้งกับข้อความความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสอง
ด้านหลังใบรับขนทางอากาศหรือไม่ เมื่อพิจารณาใบรับขนทางอากาศด้านหน้า ช่องที่
9 มีผู้ลงลายมือชื่อใช้ข้อความตัวพิมพ์ที่มีข้อความชัดเจนว่า ผู้ส่งตกลงตามเงื่อนไข
ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในใบรับขนทางอากาศด้านหลัง และช่องที่ 3 มีข้อความ
ว่าสินค้าจำนวน 1 กล่อง น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม ช่องให้สำแดงมูลค่าสินค้าเพื่อการ

ศุลกากร (TOTAL VALUE FOR CUSTOMS) ซึ่งจะต้องใช้ในการคำนวณภาษี
ศุลกากรมีข้อความว่า "โปรดดูใบกำกับสินค้า" ส่วนช่องสำแดงมูลค่าสินค้าเพื่อการ
ขนส่ง (TOTAL DECLARED VALUE FOR CARRIAGE) ระบุตัวเลข 100 โดย
ไม่แสดงหน่วยเงินแต่อย่างใด ซึ่งส่วนนี้นางญาณติ พยานจำเลยที่ทั้งสอง เบิกความ
ว่า สำหรับสินค้าพิพาท จำเลยที่ 2 คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักสินค้าที่แจ้งคือ 1 กิโลกรัม
บวกค่าบริการประกันภัยเพิ่มอีก 40 เซนต์ พฤติการณ์ที่ผู้ส่งระบุเพียงตัวเลข 100
น่าเชื่อว่า ผู้ส่งทราบดีว่าจำเลยที่ 2 อนุญาตให้ผู้ส่งสำแดงมูลค่าสินค้าเพื่อการขนส่ง
สำหรับสินค้าในหีบห่อไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ และจะจำกัดความรับผิดชอบไว้ในกรณี
นี้ไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการขนส่ง 1 ครั้ง หรือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อน้ำหนัก
1 กิโลกรัม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า การที่ผู้ส่งกรอกข้อความเช่นนั้นจึงน่าจะ
เป็นการกรอกรายละเอียดเพื่อให้ผู้ขนส่งคิดค่าระวางขนส่งตามน้ำหนักของสินค้า
เพราะหากแจ้งราคามูลค่าสินค้าที่แท้จริง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งเพิ่ม
และถึงแม้จะเป็นกรณีส่งสินค้าที่มีราคาสูง ผู้ขนส่งก็จะอนุญาตให้สำแดงราคาราคามา
เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ และจะจำกัดความรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าที่สำแดง ผู้ส่งน่าจะ
ทราบเงื่อนไขดังกล่าวจึงได้เอาประกันเพื่อความเสี่ยงภัยสูญหาย เสียหายของสินค้า
ไว้กับโจทก์เต็มมูลค่าของสินค้า นอกจากนี้ จากบันทึกถ้อยคำของนางญาณติ พยาน
จำเลยทั้งสองยังได้ความว่า เมื่อปี 2545 สินค้าที่ผู้เอาประกันซึ่งเป็นผู้ส่งรายนี้จ้างให้
จำเลยที่ 2 ขนส่งเคยสูญหายและผู้ส่งได้ยอมรับค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 จำนวน
100 ดอลลาร์สหรัฐ ตามจำนวนที่สำแดงมูลค่าเพื่อการขนส่งในใบรับขนทางอากาศ
ตามสำเนาคำพิพากษาตามยอมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง ซึ่งส่วนนี้โจทก์มิได้นำสืบหักล้าง จึงเชื่อว่า บริษัทไซฟราเจม จำกัด ผู้
ส่งสินค้านี้และตกลงด้วยชัดแจ้งในการจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองตามที่ระบุ
ไว้ในด้านหลังของใบรับขนทางอากาศ ข้อจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้
ส่งสินค้า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้

จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามเงื่อนไขข้อกำหนด
ความรับผิดชอบนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ไมตรี ศรีอรุณ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน์ กองแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>